



PUTUSAN

Nomor 3440 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KOPERASI PRODUKSI HIDUP LESTARI, berkedudukan di Desa Jati Waringin, RT 004, RW 002, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, diwakili oleh Arnolus Nomnafa, selaku Ketua Koperasi Produksi Hidup Lestari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edward Saragih, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Edward Saragih & Associates, berkantor di Jalan Suprpto Selatan, Perum Griya Pinang Asri, Nomor 44, RT 54, RW 06, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

KOPERASI ITAH BELUM BAHADAT, berkedudukan di Desa Jatiwaringin, RT 07, RW 03, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, diwakili oleh Mentayawati, selaku Ketua Koperasi Itah Belum Bahadat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Kadir, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Undas & Partner's berkantor di Jalan Desmon Ali Nomor 10, RT 040, RW 007, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2022;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3440 K/Pdt/2023



Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sampit untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah secara hukum bahwa Penggugat bertindak untuk dan atas nama Koperasi Itah Belum Bahadat serta secara *legal standing* sah sebagai pihak ke 1/pihak terkait dalam Surat Kesepakatan Damai Nomor 395/TMPAD-KOTIM/KPA/X/2020, tertanggal 23 Oktober 2020;
- Menyatakan Surat Kesepakatan Damai Nomor 395/TMPAD-KOTIM/KPA/X/2020, tertanggal 23 Oktober 2020 di Dewan Adat Dayak Kabupaten Kotawaringin Timur, adalah sah secara hukum dan mengikat para pihak;
- Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan dan melanjutkan kembali isi dari Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 10 tentang pemberian uang kesejahteraan berdasarkan Surat Kesepakatan Damai Nomor 395/TMPAD-KOTIM/KPA/X/2020, tertanggal 23 Oktober 2020 adalah perbuatan melawan hukum yaitu:
- Menyatakan dan memerintahkan agar Tergugat membayar kepada Penggugat kerugian materiil dari bulan Februari 2021 hingga Maret 2022 senilai Rp1.120.000.000 (satu miliar seratus dua puluh juta rupiah);
- Menyatakan dan memerintahkan agar Tergugat membayar kepada Penggugat kerugian imateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Menyatakan dan memerintahkan agar Tergugat melaksanakan dan melanjutkan kembali pemberian uang kesejahteraan setiap bulan kepada Penggugat sebagaimana termuat dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 10 berdasarkan Surat Kesepakatan Damai Nomor 395/TMPAD-KOTIM/KPA/X/2020, tertanggal 23 Oktober 2020;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3440 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan Berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset-aset tidak bergerak milik Tergugat berupa:
 - Tanah beserta bangunan yaitu Kantor Tergugat yang berada di Jalan Sejahtera Utara Poros, Desa Jati Waringin, RT 004, RW 002, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah,
 - Lahan Usaha 2 milik Tergugat yang terletak di Desa Jatiwaringin, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan luas 413,5 ha (hektar), saat ini dimitrakan dengan PT SISK (Surya Inti Sawit Kahuripan) atau Masuk dalam PT Makin Group;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini, yang harus dibayar tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
- Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sampit telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Spt., tanggal 18 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3440 K/Pdt/2023



1. Mengabulkan gugatan

Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan sah secara hukum bahwa Penggugat bertindak untuk dan atas nama Koperasi Itah Belum Bahadat serta secara *legal standing* sah sebagai pihak terkait dalam Surat Kesepakatan Damai Nomor 395/TMPAD-KOTIM/KPA/X/2020, tertanggal 23 Oktober 2020;

3. Menyatakan Surat Kesepakatan Damai Nomor 395/TMPAD-KOTIM/KPA/X/2020, tertanggal 23 Oktober 2020 di Dewan Adat Dayak Kabupaten Kotawaringin Timur, adalah sah secara hukum dan mengikat para pihak;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan dan melanjutkan kembali isi dari Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 10 tentang pemberian uang kesejahteraan berdasarkan Surat Kesepakatan Damai Nomor 395/TMPAD-KOTIM/KPA/X/2020, tertanggal 23 Oktober 2020 adalah perbuatan melawan hukum;

5. Memerintahkan agar Tergugat membayar kepada Penggugat kerugian materiil dari bulan Februari 2021 hingga Maret 2022 senilai Rp800.800.000,00 (delapan ratus juta delapan ratus ribu rupiah);

6. Memerintahkan agar Tergugat melaksanakan dan melanjutkan kembali pemberian uang kesejahteraan setiap bulan kepada Penggugat sebagaimana termuat dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 10 berdasarkan Surat Kesepakatan Damai Nomor 395/TMPAD-KOTIM/KPA/X/2020, tertanggal 23 Oktober 2020;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat Banding Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah memberikan Putusan Nomor 98/PDT/2022/PT PLK, tanggal 15 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat;

2. Memperbaiki amar putusan perkara Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Spt.,

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3440 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Oktober 2022, sepanjang amar poin ke empat sehingga berbunyi sebagai berikut;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan dan melanjutkan kembali isi dari Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 10 tentang pemberian uang kesejahteraan berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian Adat Nomor 395/TMPAD-KOTIM/KPA/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 adalah merupakan perbuatan wanprestasi/cidera janji;
4. Menguatkan putusan selain dan selebihnya;
5. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Spt. *juncto* Nomor 98/PDT/2020/PT PLK, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3440 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

98/PDT/2022/PT PLK, tanggal 15 Desember 2022, yang dimohonkan tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Spt, tanggal 18 Oktober 2022;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam sengketa ini dalam tingkat pertama, banding dan kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 3 Januari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 20 Desember 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 3 Januari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sampit, sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa karena Penggugat berhasil membuktikan bahwa Penggugat adalah sebagai pihak terkait dalam kesepakatan perdamaian, terbukti dengan adanya pelaksanaan penyerahan uang kesejahteraan sebanyak 2 (dua) kali dari Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perjanjian Kesepakatan Perdamaian Adat dan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan terhadap Kesepakatan Perdamaian Adat tersebut tidak pernah diajukan pembatalan oleh para pihak, maka Kesepakatan Perdamaian Adat tersebut adalah sah secara hukum dan mengikat para pihak perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan dan melanjutkan kembali isi dari Pasal 5 Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 10 tentang pemberian uang kesejahteraan berdasarkan Surat Kesepakatan Damai Nomor 395/TMPAD-KOTIM/KPA/X/2020, tertanggal 23

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3440 K/Pdt/2023



Oktober 2020 adalah wanprestasi/cidera janji;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sudah tepat memperbaiki amar angka 4, karena berdasarkan fakta-fakta yang terbukti perbuatan Tergugat tidak melaksanakan isi/pasal-pasal dari kesepakatan perdamaian adalah bukan perbuatan melawan hukum, perbaikan ini bukanlah ultra petita melainkan sekedar memperbaiki redaksi amar dengan mendasarkan pada azas beracara dengan cepat, sederhana dan biaya murah dan petitum subsidair mohon keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KOPERASI PRODUKSI HIDUP LESTARI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KOPERASI PRODUKSI HIDUP LESTARI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3440 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
Nip.195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3440 K/Pdt/2023